

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1332/25/פ

הצעת חוק השפה הערבית שפה רשמית, התשפ"ג–2023

שפה רשמית 1. השפה הערבית היא שפה רשמית במדינה.

דבריו הסבר

הצעת חוק זו מבקשת לעגן בחקיקה ראשית את מעמדה של השפה הערבית, שפת האוכלוסייה הערבית, הילידית, כשפה רשמית. להבטיח את הנכחת השפה הערבית ואת הנגשת המרחב הציבורי והשירותים הציבוריים והמסחריים לשפה הערבית.

מטרת החוק היא להבהיר שחקיקת חוק-יסוד : ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי בה נקבע שעברית היא שפת המדינה אין בה כדי לשנות את מעמדה הרשמי של השפה הערבית כפי שנקבע בדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922 עד 1947. גם פסיקתו של בית המשפט הגבוה לצדק בעניין חוק-היסוד הבהירה שאין בחקיקת חוק-היסוד כדי לפגוע במעמדה של השפה הערבית להלכה ולמעשה ומן האפשרות להמשיך לקדם את מעמדה של שפה זו במרחב הציבורי במדינה. מן הראוי שהבנה זו תעוגן בחקיקה באופן מפורש וברור. הצעה זו נותנת מענה לצורך זה.

לשפה יש תפקיד חשוב ביצירת תחושת שייכות במרחב ונוכחותה של השפה הערבית יכולה להוביל ליצירת תמורות משמעותיות בתחושותיהם האישיות והקולקטיביות של האוכלוסייה הערבית בישראל. הנכחת השפה הערבית גם תסייע בעידוד האוכלוסייה היהודית לראות בשפה הערבית כשפה שאינה מאיימת ומרתיעה אלא שפה שנושאת עמה עושר תרבותי ואינטלקטואלי. הנכחת השפה תעודד גם למידה של השפה הערבית ככלי ליצירת גשר בין האוכלוסיות ותעודד הסרה של חסמים תרבותיים ולשוניים בין הקבוצות.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3340/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/345/25). הצעת החוק זהה לפ/345/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)